

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór poselskiego projektu ustawy · kadencja ... · druk nr ...

REALNA LEWICA

socjaldemokracja realistyczna

USTAWA

z dnia

o zakazie propagowania ideologii imperialnej¹⁾

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

Polska nie jest terenem rekrutacji do cudzej imperii – ani wschodniej, ani zachodniej.

Projekt programowy Realnej Lewicy na podstawie deklaracji v12 z 27 września 2026 r., część I, rozdział 14, punkt 4. Wersja 1 z 28 września 2026 r. W załączniku – towarzyszący projekt ustawy o zmianie Konstytucji (art. 13). Dokument roboczy do pobrania i konsultacji, niewniesiony na ręce Marszałka Sejmu.

Zakres projektu – mapa do deklaracji v12, rozdział 14, punkt 4

Punkt deklaracji	Przepis projektu
ideologia imperialna: strefy wpływów, prawo silniejszego, wojna jako narzędzie	art. 2; zmiana: art. 14 pkt 1 (art. 115 § 27 k.k.)
imperializm rosyjski i amerykański – nazwane wprost	art. 2 ust. 2
zakaz obejmuje organizacje	art. 4, art. 6–7; zmiany: art. 11–12
zakaz obejmuje partie	art. 5; zmiana: art. 15; załącznik (art. 13 Konstytucji)
zakaz obejmuje finansowanie	art. 8–9
zakaz obejmuje publiczną propagandę	zmiana: art. 14 pkt 2 (art. 256 § 1b k.k.), art. 13 (radio i telewizja)
nie obejmuje krytyki rządów, sojuszy, historii ani debaty o polityce zagranicznej	art. 3; art. 14 pkt 2 lit. c (art. 256 § 3a k.k.)
analogia do art. 13 Konstytucji	załącznik – projekt ustawy o zmianie Konstytucji

Część I. Tekst projektu ustawy

Rozdział 1

Przepisy ogólne

- Art. 1. Ustawa określa:
- 1) zakaz istnienia organizacji, których cel lub działalność polega na propagowaniu ideologii imperialnej albo na dążeniu do urzeczywistnienia jej celów;

2) tryb orzekania o zakazie działalności takich organizacji;

3) zakaz finansowania takich organizacji oraz udzielania im wsparcia ze środków publicznych;

4) granice zakazu, chroniące wolność wyrażania poglądów i debatę publiczną.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o ideologii imperialnej, rozumie się przez to ideologię imperialną w rozumieniu art. 115 § 27 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988).

2. Ideologią imperialną jest w szczególności współczesna ideologia imperializmu rosyjskiego oraz współczesna ideologia imperializmu amerykańskiego – w zakresie, w jakim spełniają przesłanki określone w art. 115 § 27 Kodeksu karnego.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) organizacji – rozumie się przez to stowarzyszenie, zwykłe stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundację oraz inną zorganizowaną grupę osób, także nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem partii politycznej;
- 2) propagowaniu – rozumie się przez to publiczne prezentowanie ideologii imperialnej w zamiarze przekonania do niej innych osób.

Art. 3. 1. Nie stanowi propagowania ideologii imperialnej ani dążenia do urzeczywistnienia jej celów:

- 1) krytyka albo poparcie polityki rządu jakiegokolwiek państwa;
- 2) wyrażanie poglądów na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych i sojuszach, obecności wojsk sojuszników na jej terytorium, umów międzynarodowych oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;
- 3) wyrażanie poglądów na temat historii, w tym historii państw i imperiów;
- 4) działalność naukowa, edukacyjna, artystyczna, kolekcjonerska, informacyjna lub prasowa, w tym prezentowanie ideologii imperialnej w celu jej krytyki, analizy lub relacjonowania;
- 5) pokojowe dążenie do zmiany granic lub statusu terytorium w drodze umowy międzynarodowej albo swobodnie wyrażonej woli jego mieszkańców.

2. Wątpliwości co do tego, czy wypowiedź lub działalność stanowi propagowanie ideologii imperialnej, rozstrzyga się na korzyść wolności wyrażania poglądów.

Rozdział 2

Zakaz działalności organizacji

Art. 4. 1. Zakazane jest istnienie organizacji, której cel lub działalność polega na propagowaniu ideologii imperialnej albo na dążeniu do urzeczywistnienia jej celów.

2. O zakazie działalności organizacji orzeka sąd w trybie określonym w art. 6.

Art. 5. Prokurator Generalny występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej celów lub działalności partii politycznej, jeżeli:

- 1) statut albo program partii politycznej odwołuje się do ideologii imperialnej albo
- 2) osoba wchodząca w skład organu partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w art. 256 § 1b Kodeksu karnego popełnione w związku z działalnością tej partii.

Art. 6. 1. W sprawie o zakaz działalności organizacji orzeka sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę organizacji, a gdy siedziby nie można ustalić – Sąd Okręgowy w Warszawie, w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek prokuratora albo organu sprawującego nadzór nad organizacją.

2. Uwzględniając wniosek, sąd:

- 1) rozwiązuje organizację wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji i zarządza jej likwidację;
- 2) nakazuje zaprzestanie działalności organizacji niewpisanej do rejestru ani do ewidencji.

3. Jeżeli naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, nie ma charakteru rażącego, sąd przed wydaniem postanowienia wzywa organizację do zmiany statutu albo zaprzestania określonej działalności w terminie nie krótszym niż 30 dni.

4. Sąd może, na wniosek lub z urzędu, udzielić zabezpieczenia przez zawieszenie działalności organizacji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia mu akt sprawy.

6. Majątek organizacji rozwiązanej na podstawie ust. 2 pkt 1 przeznaczają się na cele określone w jej statucie, które nie naruszają zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 1. W braku takich celów majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Art. 7. Sąd rejestrowy albo organ prowadzący ewidencję odmawia wpisu organizacji, której statut przewiduje propagowanie ideologii imperialnej albo dążenie do urzeczywistnienia jej celów.

Rozdział 3

Środki publiczne

Art. 8. 1. Jednostki sektora finansów publicznych nie udzielają dotacji ani innego wsparcia ze środków publicznych organizacji:

- 1) wobec której sąd wydał postanowienie, o którym mowa w art. 6 ust. 2, albo udzielił zabezpieczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4;
- 2) w której osoba wchodząca w skład organu zarządzającego została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w art. 256 § 1b Kodeksu karnego albo w art. 9 niniejszej ustawy, popełnione w związku z działalnością tej organizacji.

2. Dotacja udzielona z naruszeniem ust. 1 stanowi dotację pobraną nienależnie w rozumieniu art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912).

Rozdział 4

Przepisy karne

Art. 9. 1. Kto przekazuje środki pieniężne lub inne wartości majątkowe organizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1, albo innej osobie w celu propagowania ideologii imperialnej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa na rzecz lub na polecenie obcego państwa albo podmiotu przez nie kontrolowanego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. Tej samej karze podlega, kto przyjmuje środki pieniężne lub inne wartości majątkowe od podmiotu, o którym mowa w ust. 2, w celu propagowania ideologii imperialnej.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1–3 sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 10. Kto kieruje organizacją albo bierze udział w działalności organizacji, wobec której sąd prawomocnie orzekł zakaz działalności na podstawie art. 6 ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 11. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166 oraz z 2026 r. poz. 316) w art. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Fundacja nie może być ustanowiona w celu propagowania ideologii imperialnej w rozumieniu art. 115 § 27 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, z późn. zm.).”.

Art. 12. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 oraz z 2026 r. poz. 316 i 346) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia, którego cel lub działalność narusza zakaz określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia ... o zakazie propagowania ideologii imperialnej (Dz. U. poz. ...), stosuje się przepisy tej ustawy.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, z 2024 r. poz. 96 i 1222 oraz z 2026 r. poz. 1003) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym” zastępuje się wyrazami „, nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub propagujących ideologię imperialną w rozumieniu art. 115 § 27 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, z późn. zm.)”.

Art. 14. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 115 po § 26 dodaje się § 27 w brzmieniu:

„§ 27. Ideologią imperialną jest ideologia, doktryna albo program polityczny, które łącznie:

- 1) uznają prawo państwa albo grupy państw do podporządkowania sobie innego państwa lub narodu, w szczególności przez odmowę uznania jego niepodległości, integralności terytorialnej, odrębności narodowej albo prawa do samostanowienia, przez uznanie jego terytorium za strefę wpływów, w której nie może ono samodzielnie decydować o swoim ustroju, władzach, sojuszach lub polityce zagranicznej, albo przez przejęcie, aneksję lub okupację całości lub części jego terytorium;
- 2) przedstawiają użycie siły zbrojnej lub groźbę jej użycia przeciwko integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej innego państwa jako dopuszczalny lub pożądany sposób urzeczywistnienia prawa, o którym mowa w pkt 1.”;

2) w art. 256:

a) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię imperialną.”,

b) w § 2 wyrazy „zawierające treść określoną w § 1 lub 1a” zastępuje się wyrazami „zawierające treść określoną w § 1, 1a lub 1b”,

c) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1b ani w § 2 w zakresie treści określonej w § 1b, kto krytykuje albo popiera politykę rządu jakiegokolwiek państwa, wyraża poglądy na temat sojuszy i organizacji międzynarodowych, obecności wojsk sojuszniczych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa lub historii, a także kto działa w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej, informacyjnej lub prasowej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1215) w art. 14 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Sąd występuje do Trybunału Konstytucyjnego także wtedy, gdy statut partii politycznej odwołuje się do ideologii imperialnej w rozumieniu art. 115 § 27 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, z późn. zm.)”.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 16. 1. Organizacje istniejące w dniu wejścia w życie ustawy dostosowują swoje statuty do wymogów ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie może być oparty wyłącznie na treści statutu.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Część II. Uzasadnienie

sporządzone według art. 34 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu (M.P. z 2026 r. poz. 573); deklarowane skutki regulacji (art. 34 ust. 3a) – w części III

1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Art. 13 Konstytucji zakazuje partii i organizacji odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Te ideologie są znane z XX wieku. Rosyjska agresja na Ukrainę od 2014 r., pełnoskalowa wojna od 2022 r. i doktryna „rosyjskiego świata” pokazują ideologię innego typu: państwo uznaje, że ma prawo do sąsiednich narodów, a wojna jest dopuszczalnym narzędziem. Podobne roszczenia padają dziś także na Zachodzie – w 2025 r. przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych publicznie nie wykluczyli użycia siły wobec Grenlandii, terytorium państwa sojuszniczego w NATO.

Projekt zakazuje propagowania takiej ideologii i działalności opartych na niej organizacji. Nie wybiera stron. Kryterium jest treść, nie kraj pochodzenia: roszczenie do podporządkowania innego państwa albo narodu połączone z dopuszczeniem siły zbrojnej jako narzędzia. Oba warunki muszą wystąpić łącznie. Imperializm rosyjski i amerykański są nazwane w art. 2 ust. 2, ale objęte zakazem wyłącznie w zakresie, w jakim spełniają ten test.

Cel nie obejmuje sporu o sojusze. Krytyka i poparcie dowolnego rządu, NATO, Unii Europejskiej, obecności wojsk sojusznicznych, umów międzynarodowych i historii są wyłączone wprost (art. 3, art. 256 § 3a k.k.).

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Kodeks karny penalizuje publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej i jej pochwalanie (art. 117 § 3), nawoływanie do ludobójstwa i zbrodni wojennych (art. 126a), propagowanie ustroju totalitarnego (art. 256 § 1) oraz ideologii nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne (art. 256 § 1a). Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych obejmuje już art. 256 (art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary). Ustawa o partiach politycznych zakazuje finansowania partii przez cudzoziemców (art. 25 ust. 1) i przewiduje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego przy rejestracji (art. 14). Prawo o stowarzyszeniach pozwala rozwiązać stowarzyszenie rażąco naruszające prawo (art. 29). Ustawa o radiofonii i telewizji zakazuje audycji sprzecznych z polską racją stanu (art. 18 ust. 1).

Luka: doktryna stref wpływów i prawa do cudzego terytorium, głoszona bez wprost wyrażonego wezwania do wojny, nie spełnia znamion art. 117 § 3 ani art. 256 § 1a, a organizacja zbudowana wokół takiej doktryny nie narusza żadnego wyraźnego zakazu ustawowego.

3. Przewidywane skutki prawne, w tym różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Obszar	Dziś	Po projekcie
Definicja	brak	art. 115 § 27 k.k.: dwa łączne warunki – roszczenie do podporządkowania państwa lub narodu i siła zbrojna jako narzędzie
Propagowanie	karalne tylko nawoływanie do wojny napastniczej lub jej pochwalanie	art. 256 § 1b k.k.: publiczne propagowanie ideologii imperialnej, do 3 lat; kontratyp w § 3a
Organizacje	rozwiązanie tylko przy rażącym naruszeniu prawa	zakaz ustawowy (art. 4), tryb sądowy z wezwaniem do usunięcia naruszenia i zabezpieczeniem (art. 6), odmowa wpisu (art. 7)
Partie	pytanie do TK przy wątpliwości co do zgodności statutu z Konstytucją	obowiązkowe pytanie przy rejestracji (art. 15) i obowiązkowy wniosek Prokuratora Generalnego do TK (art. 5)
Finansowanie	zakaz finansowania partii przez cudzoziemców	przestępstwo finansowania propagowania, surowsze przy działaniu na rzecz obcego państwa (art. 9); zakaz dotacji publicznych (art. 8)

Obszar	Dziś	Po projekcie
Radio i telewizja	zakaz treści sprzecznych z racją stanu	wprost wymienione propagowanie ideologii imperialnej (art. 13)

Granice konstytucyjne. Zakaz ingeruje w wolność wyrażania poglądów (art. 54 Konstytucji) i zrzeszania się (art. 58), więc musi spełniać test z art. 31 ust. 3. Projekt realizuje go trzema zabezpieczeniami: definicją z dwóch łącznych warunków zamiast listy symboli, wyłączeniami wprost oraz regułą, według której wątpliwości rozstrzyga się na korzyść wolności wyrażania poglądów (art. 3 ust. 2). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (K 11/10), dotyczący zbyt nieostrego zakresu art. 256 § 2 k.k., oraz orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Vajnai przeciwko Węgrom (2008), w którym karanie za sam symbol, bez realnego zagrożenia, uznano za naruszenie art. 10 Konwencji, uzasadniając rezygnację z penalizacji symboliki. Art. 17 Konwencji wyłącza ochronę działalności zmierzającej do zniszczenia praw innych osób, w tym prawa narodów do niepodległości.

Stowarzyszenia i fundacje: art. 58 ust. 2 Konstytucji pozwala ustawie zakazać zrzeszeń, których cel lub działalność są sprzeczne z ustawą, a o zakazie orzeka sąd – tak działa art. 4 i art. 6 projektu. Partie: o zgodności ich celów lub działalności z Konstytucją orzeka wyłącznie Trybunał Konstytucyjny (art. 188 pkt 4). Ustawa nie może rozszerzyć tej podstawy, może jedynie wymusić skierowanie sprawy do Trybunału (art. 5 i art. 15). Pełna analogia do art. 13 Konstytucji wymaga zmiany Konstytucji – jej projekt stanowi załącznik.

Rozważono i odrzucono rozszerzenie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (nazwy i pomniki): ustawa ta opiera się na opinii Instytutu Pamięci Narodowej, którego właściwość nie obejmuje współczesnej ideologii imperialnej.

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe

Społeczne. Adresatami są organizacje i osoby, które publicznie głoszą prawo państwa do cudzego terytorium lub narodu i dopuszczają w tym celu wojnę. Liczba postępowań – w skali pojedynczych do kilkudziesięciu rocznie. Ryzyko efektu mrożącego ograniczają wyłączenia i reguła wykładni z art. 3.

Gospodarcze. Nadawcy radiowi i telewizyjni – jedno dodatkowe kryterium w ramach istniejącego nadzoru. Brak nowych obowiązków sprawozdawczych.

Finansowe. Brak nowej linii wydatków. Postępowania prowadzą istniejące sądy i prokuratura w ramach swoich budżetów.

5. Źródła finansowania

Projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

6. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt nie przewiduje aktów wykonawczych.

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Ograniczenie wolności wypowiedzi i zrzeszania się spełnia warunki art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych w związku z jej art. 11 i 12. Treści sprzeczne z art. 256 § 1b k.k. stają się nielegalnymi treściami w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (akt o usługach cyfrowych), które zostawia państwom członkowskim określenie, co jest treścią nielegalną; projekt nie nakłada na dostawców usług pośrednich obowiązków wykraczających poza to rozporządzenie.

8. Informacja o zasięgniętych opiniach

Projekt nie został jeszcze skierowany do opinii. Przed wniesieniem wnioskodawca zasięgnie opinii: Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych

oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wolnością słowa. Po wniesieniu projekt podlega 30-dniowym konsultacjom społecznym w Systemie Informacyjnym Sejmu (art. 34a Regulaminu Sejmu).

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

formularz według załącznika do uchwały nr 51 Prezydium Sejmu z dnia 26 sierpnia 2024 r. · art. 34 ust. 3a Regulaminu Sejmu

Część III. DEKLAROWANE SKUTKI REGULACJI (DSR)

projektu ustawy – wzór wypełniony · dokument roboczy

a) Tytuł projektu

Ustawa o zakazie propagowania ideologii imperialnej

b) Przedstawiciel wnioskodawcy

Do uzupełnienia przy wniesieniu na ręce Marszałka Sejmu (projekt programowy Realnej Lewicy, deklaracja v12, rozdział 14, punkt 4). Projekt nie został wniesiony.

I. Część wstępna

[1] Zwięzły opis zidentyfikowanego problemu i proponowanych rozwiązań

a) Problem. Art. 13 Konstytucji i art. 256 k.k. obejmują ideologie totalitarne XX wieku. Doktryna stref wpływów i prawa do cudzego terytorium z siłą zbrojną jako narzędziem jest karalna tylko wtedy, gdy przybiera postać nawoływania do wojny napastniczej albo jej pochwalania (art. 117 § 3 k.k.). Organizacje zbudowane wokół takiej doktryny nie naruszają żadnego wyraźnego zakazu.

b) Rozwiązania. Definicja w art. 115 § 27 k.k. oparta na dwóch łącznych warunkach. Przestępstwo publicznego propagowania (art. 256 § 1b k.k.) z kontratypem dla krytyki rządów, debaty o sojuszach, historii, nauki, sztuki i dziennikarstwa. Sądowy zakaz działalności organizacji, obowiązkowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wobec partii, zakaz dotacji publicznych, przestępstwo finansowania. Towarzyszący projekt zmiany art. 13 Konstytucji.

c) Skutek braku zmiany. Propagowanie prawa silniejszego do cudzych państw pozostaje legalne, dopóki nie przybierze formy bezpośredniego wezwania do wojny; organizacje oparte na takim programie mogą legalnie działać i ubiegać się o środki publiczne.

[2] Czy były rozważane rozwiązania alternatywne?

☒ Tak ☐ Nie

Wariant	Treść	Dlaczego odrzucony
A. Status quo	art. 117 § 3 i art. 256 k.k. bez zmian	nie obejmuje doktryny stref wpływów bez wprost wyrażonego wezwania do wojny
B. Sama nowelizacja k.k.	tylko art. 256 § 1b	nie rozwiązuje problemu organizacji i ich finansowania
C. Tylko zmiana Konstytucji	art. 13 bez ustawy	wymaga 2/3 głosów; bez ustawy nie ma definicji karnej ani trybu wobec stowarzyszeń
D. Ustawa o „zagranicznych agentach”	rejestr podmiotów finansowanych z zagranicy	uderza w źródło finansowania, nie w treść; obejmuje organizacje, które z imperializmem nie mają nic wspólnego
E. Wybrany	definicja treściowa, k.k., zakaz organizacji, tryb sądowy, załącznik konstytucyjny	jedyny wariant obejmujący partie, organizacje, finansowanie i propagandę bez karania za poglądy o sojuszach

II. Wymogi określone w art. 34 ust. 2 pkt 3–5 Regulaminu Sejmu

[3] Jakie są przewidywane skutki prawne projektowanych rozwiązań?

Zmiany w pięciu ustawach: o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, o radiofonii i telewizji, Kodeks karny, o partiach politycznych. Nowe przestępstwa: art. 256 § 1b k.k., art. 9 i art. 10 projektu. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – automatycznie, bo ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych obejmuje art. 256 k.k. Konstytucja: ograniczenie wolności z art. 54 i art. 58 w granicach art. 31 ust. 3; zakaz zrzeczeń sprzecznych z ustawą na podstawie art. 58 ust. 2; partie – wyłącznie Trybunał Konstytucyjny (art. 188 pkt 4). Vacatio legis 3 miesiące; organizacje mają 6 miesięcy na dostosowanie statutów.

[4] Jakie są przewidywane skutki społeczne projektowanych rozwiązań?

Adresaci: osoby publicznie głoszące ideologię imperialną, organizacje oparte na takim programie, podmioty je finansujące, nadawcy radiowi i telewizyjni. Skala: pojedyncze do kilkudziesięciu postępowań rocznie. Ochrona debaty: wyłączenia z art. 3 i art. 256 § 3a k.k. oraz reguła rozstrzygania wątpliwości na korzyść wolności wypowiedzi.

Źródła: deklaracja programowa v12, rozdz. 14 pkt 4; stan prawny według tekstów jednolitych na wrzesień 2026 r. Metodyka: szacunek skali na podstawie liczby spraw z art. 256 k.k.

[5] Jakie są przewidywane skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań?

Brak wpływu na przedsiębiorców poza nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, dla których projekt dodaje jedno kryterium treściowe w ramach istniejącego nadzoru. Brak wpływu na inflację, inwestycje i rynek pracy.

[6] Jakie są przewidywane skutki finansowe, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych?

Brak skutków dla sektora finansów publicznych. Postępowania karne i nieprocesowe prowadzą istniejące sądy i prokuratura w ramach bieżących budżetów. Przepadek z art. 9 ust. 4 i przejęcie majątku z art. 6 ust. 6 mogą przynieść niewielkie, nieprzewidywalne wpływy Skarbu Państwa – nie uwzględniono ich w rachunku.

[7] Wykaz źródeł finansowania

Nie dotyczy – projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

[8] Czy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacyjnej?

☐ Tak ☒ Nie

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535, nie przewiduje pomocy publicznej i nie wymaga konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.

III. Wymogi określone w art. 34 ust. 2a i 2b Regulaminu Sejmu

[9] Czy projekt zawiera przepisy określające zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej?

☐ Tak ☒ Nie

[10] Czy wdrożenie spowoduje obciążenia administracyjne mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców?

☐ Tak ☒ Nie

[11] Czy projekt zawiera przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej?

☐ Tak ☒ Nie

Deklarowane skutki regulacji wnioskodawcy programowego, nie opinia Kancelarii Sejmu z art. 34 ust. 9a Regulaminu Sejmu. Przedstawiciel wnioskodawcy, lista posłów i numer druku – przy wniesieniu.

Załącznik – projekt towarzyszący**SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

wzór poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji · art. 235 ust. 1 Konstytucji (co najmniej 92 posłów)

USTAWA

z dnia

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 13.** Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa, oraz tych, których program lub działalność odwołuje się do ideologii uznającej prawo państwa do podporządkowania sobie innego państwa lub narodu i dopuszczającej w tym celu użycie siły zbrojnej.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie projektu towarzyszącego

Art. 13 Konstytucji zakazuje partii i organizacji odwołujących się do totalitarnych metod nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Projekt dopisuje do tego katalogu współczesną ideologię imperialną, opisaną tymi samymi dwoma warunkami co w art. 115 § 27 Kodeksu karnego: roszczenie do podporządkowania innego państwa lub narodu oraz dopuszczenie w tym celu użycia siły zbrojnej. Zmiana jest potrzebna, bo o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej orzeka Trybunał Konstytucyjny (art. 188 pkt 4), mierząc je wyłącznie Konstytucją. Ustawa zwykła może zakazać takiej działalności stowarzyszeniom i fundacjom (art. 58 ust. 2), ale nie może sama rozszerzyć podstawy delegalizacji partii. Projekt wnosi co najmniej 92 posłów (1/5 ustawowego składu, art. 235 ust. 1). Pierwsze czytanie może się odbyć najwcześniej 30. dnia od dnia przedłożenia projektu (art. 235 ust. 3). Uchwalenie wymaga 2/3 głosów w Sejmie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz bezwzględnej większości głosów w Senacie (art. 235 ust. 4). Art. 13 leży w rozdziale I, więc na wniosek uprawnionych podmiotów zmiana może zostać poddana referendum zatwierdzającemu (art. 235 ust. 6). Projekt nie pociąga za sobą skutków finansowych i nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

To jest Realna Lewica. Twoja pensja. Twoje ciało. Twoje mieszkanie. Twoje bezpieczeństwo. Państwo, które słucha – i mówi Ci cenę.

Projekt ustawy o zakazie propagowania ideologii imperialnej · 28 września 2026 · deklaracja programowa v12